



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/923/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובע:

לוי תומר

ת.ד. 11183

נגד

הנתבעים:

1. גלז יובל

2. גלז אורלי

מניה שוחט 11, דירה 1, רעננה

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה חיוב הנתבעים לתקן ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע, וכן למתן סעד כספי המורה חיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובע.
2. התובע, תומר לוי (להלן - "התובע"), הוא בעלים של דירה בבית משותף ברחוב נווה שאנן 20 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 10 בגוש 6946. הנתבעים, יובל ואורלי גלז (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה המצויה מעל דירת התובע בבית המשותף.
3. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי ביום 6.4.2022 בתביעה שהגיש התובע נגד הנתבעים למתן צו עשה, המורה חיוב הנתבעים לתקן ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובע ולתקן הנזקים בדירת התובע לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו (תביעה שמספרה 5/1748/2021). פסק הדין ניתן בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, לפיו התחייבו הנתבעים לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, דניאל אברג'ל מחברת "נו-ליק", מיום 25.2.2022, וכן לתקן נזקי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/923/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרטיבות בדירת התובע בהתאם לחוות דעת המומחה, הכל כמפורט בפסק הדין
(להלן - "פסק הדין")

4. כנטען בכתב התביעה, הנתבעים לא קיימו פסק הדין משלא פעלו לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובע. בתוך כך, הוסיף התובע ועתר לחיוב הנתבעים בתשלום פיצויים בגין נזקי ממון ובכללם אובדן דמי שכירות, ונזקים שאינם ממוניים שעיקרם סבל ועוגמת נפש.

5. הנני לדחות על הסף הסעד למתן צו עשה, מחמת מעשה בית דין.

6. הכלל בדבר מעשה בית דין מקים מחסום דיוני, השתק, לפני בעלי דין המונע כל התדיינות נוספת ביניהם בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. כלל זה מושתת על עקרון סופיות הדיון שההצדקה לו בשני שיקולים עיקריים. האחד, אינטרס הציבור ב"הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. השני, עניינו באינטרסים של בעלי הדין עצמם "למנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין" (ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ נ' נגר, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (19.2.2009); ראו גם: ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (8.9.2005)).

7. מעשה בית דין מחמת 'השתק עילה' מושתת על עקרון מיצוי עילת התביעה, לפיו קם מחסום דיוני לפני תובע המבקש להגיש תביעה בעילת תביעה זהה שנדונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך בפסק דין סופי (ראו גם: ע"א 735/07 צמרות חברה לבניין נ' בנק מזרחי טפחות, פסקאות 23-25 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.1.2011)). הטיבה לתאר זאת המלומדת נירה זלצמן בספרה מעשה בית דין בהליך האזרחי (תשנ"א-1991) בעמודים 29-30, בקבעה לאמור: "פסק דין תקף וסופי שניתן לגופו של עניין, מעניק לנתבע חסינות מפני תביעה נוספת של התובע בגין אותה עילת תביעה שהיוותה יסוד להתדיינות נושא פסק הדין. בין שזכה התובע בפסק הדין ובין שנדחתה תביעתו, שם פסק הדין קץ להתדיינות בעלי הדין בגין אותה עילה. העילה המקורית היא 'עילה פסוקה' וההשתק שקם מכוחו של הפסק הוא 'השתק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/923/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- עילה" (ראו גם: ע"א 1545/08 מוסקונה נ' סולל בונה בע"מ, פסקה 7 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (4.3.2010); ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 181 (2003); ע"א 6982/12 עזבון המנוחה Rachel Aliene Corrie ז"ל נ' מדינת ישראל משרד הביטחון, פסקאות 20-21 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.2.2015)).
8. במיושם לענייננו, בתביעה דנן עתר התובע לחיוב הנתבעים בתיקון ליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירתו. סעד זה נדון והוכרע במסגרת פסק הדין, אשר ניתן כאמור אך לאחרונה. לפיכך, דין התביעה בסעד זה להידחות על הסף מחמת השתק עילה.
9. התובע רשאי לאכוף פסק הדין בדרכים הקבועות בדין, לרבות באמצעות ההוצאה לפועל.
10. הנני למחוק על הסף הסעד הכספי לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובע, כמפורט בכתב התביעה, בהעדר סמכות למפקח על רישום מקרקעין לדון ולהכריע בסעד זה.
11. סעד כספי זה אינו נמנה עם עניינים המסורים לסמכות המפקח על רישום מקרקעין, כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, משעילתו בפקודת הנזיקין. כפי שמורנו ההלכה הפסוקה, המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך להכריע בתביעה שעילתה בפקודת הנזיקין, למעט בעוולה של הסגת גבול כמצוין בהוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין (ראו גם: ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי, פ"ד כ"ח(1) 730, 733 (1974); ע"א (מחוזי ת"א) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד רמת גן בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.6.2002); רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' רחמים, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (9.3.2017); עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.4.2019); עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 נעם נ' דוד, פסקה 13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (13.7.2021); תביעה 6/476/2016 (מפקחת על רישום מקרקעין פ"ת) לבקוב נ' ארואטי, פורסם ב"נבו" (2.5.2019)). אוסיף, כי סמכויות המפקח על רישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/923/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרקעין, המהווה טריבונל שיפוטי (בית דין), פורשו בפסיקה באופן דווקני ונקבע
כי אין להרחיב גדרן של אלה.

12. משטרם הומצא כתב התביעה לנתבעים וממילא משטרם הוגש כתב הגנה, איני
עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, י"א תמוז תשפ"ב, 10 יולי 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו